

1500653-58.2020.8.26.0411

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCIANA AMSTALDEN BERTONCINI

Comarca: Pacaembu

Foro: Foro de Pacaembu

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 29/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2268798/2020 -

DEL.POL.PACAEMBU, 724/20/502 - DEL.POL.PACAEMBU, 2268798 - DEL.POL.PACAEMBU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS VINICIUS GALVAO SIQUEIRA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCIANA AMSTALDEN ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pacaembu

Foro de Pacaembu

1ª Vara

Avenida São João, nº 1361, Pacaembu-SP - cep 17860-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231

SENTENÇA-OFÍCIO

Processo Digital nº:

1500653-58.2020.8.26.0411

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2268798/2020 -

DEL.POL.PACAEMBU, 724/20/502 - DEL.POL.PACAEMBU, 2268798 - DEL.POL.PACAEMBU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS VINICIUS GALVAO SIQUEIRA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCIANA AMSTALDEN BERTONCINI

Vistos.

Trata-se de Ação Penal Pública proposta pelo Ministério Público em face de MARCOS VINICIUS GALVÃO SIQUEIRA, devidamente qualificado nos autos, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas). Pelo que consta na denúncia, no dia 21 de outubro de 2020, por volta das 23h30min, na esquina da Rua Presidente Kennedy com a Avenida Vereador José Gomes Duda, próximo à

uma tabacaria, nesta cidade e comarca de Pacaembu/SP, o réu trazia consigo e vendia 02,93g gramas de "Erythroxylon Coca L", popularmente conhecida como "cocaína", substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 06/07 e laudo definitivo da droga as fls. 28/30.

Narra a peça acusatória que policiais militares abordaram a testemunha Lúcio Flávio em via pública, e encontraram com ele a droga apreendida às fls. 06/07. Pelo o que consta, indagado, Lúcio Flávio informou ter adquirido a droga do denunciado, na tabacaria da cidade, pelo valor de R\$50,00 (cinquenta reais). Diante disso, e considerando que os milicianos possuíam informações anteriores de que Marcos Vinicius estava traficando, dirigiram-se até o referido estabelecimento comercial, ocasião em que o abordaram e encontraram, em seu poder, a quantia de R\$60,00, composta por uma cédula de R\$50,00 e outra de R\$10,00.

O réu foi notificado e ofereceu defesa preliminar às fls. 106/120.

A denúncia foi recebida no dia 01 de fevereiro de 2022 (fls. 138/140).

Em audiência, foram ouvidas duas testemunhas de acusação e uma de defesa (gravação audiovisual). Ao final, ocorreu o interrogatório do réu (gravação audiovisual) (fls. 236/237).

As partes apresentaram alegações finais. O Ministério Público reiterou o pedido de condenação do réu (fls. 240-243). A defesa, por sua vez, pediu a absolvição do acusado, nos moldes do artigo 386, inciso VII do CPC, afirmando não existir prova suficiente para condenação.

É o relato necessário.

Fundamento e decido

Adianto que a acusação é procedente.

A materialidade do delito de tráfico de entorpecentes está comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 03-04, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 06-07, pelo laudo pericial de fls. 28-30 e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A autoria, de igual sorte, é evidente.

Não se ignora que o réu disse, em juízo (gravação audiovisual), que estava na tabacaria quando quatro policiais militares chegaram. Narrou que estava na escada e um dos policiais chegou agredindo seu pescoço e o algemaram. Disse que perguntavam onde estava a droga, mas não estava com nada. Informou que foram até sua casa fazer revista e depois o conduziram para Adamantina. Narrou que, com ele, foi pego maconha, porém não foi apresentada pelos policiais. Disse que Lúcio somente falou que comprou a droga com ele pois possuem rivalidade.

Sua negativa, contudo, encontra-se dissociada dos demais elementos constantes nos autos.

Vê-se que a testemunha Lúcio Flávio Bernardes Ozorio, disse, em juízo (gravação audiovisual), que os policiais o abordaram na esquina e pegaram com ele um pouco de droga. Contou que comprou a droga de "Bil", na tabacaria, por R\$50,00, que era cocaína e que foi a primeira vez que comprou com "Bil". Narrou que tinha acabado de comprar de "Bil" e que não viu se ele tinha mais drogas.

Ainda, a testemunha Wesley Piazon da Rocha, policial militar, disse, em juízo, que abordaram Lúcio em seu veículo próximo a tabacaria da cidade de Pacaembu. Afirmou que encontraram uma quantidade de substância branca parecida com cocaína. Discorreu que, em entrevista, Lúcio disse que era usuário e que havia adquirido a droga com "Bil" na tabacaria. Asseverou que, no interior da tabacaria, abordaram "Bil".

Afirmou que, no momento da abordagem, ele confessou que fazia a venda e depois negou quando o conduziram para Adamantina. Narrou que o autor já é conhecido nos meios policiais, que todos o conhecem e que já tinham a informação que ele traficava.

Não bastasse, em juízo, Vitor Henrique Franhan, policial militar, disse que estavam em patrulhamento quando avistaram Lúcio Flávio conduzindo seu veículo, de forma bastante nervosa, o que motivou fazer a abordagem. Narrou que já tinham conhecimento que ele fazia o uso de entorpecentes, que ele havia saído da tabacaria e que "Bil" traficava na tabacaria. Afirmou que, na abordagem, foi localizado com Lúcio Flávio um sachê com substância branca aparentando ser cocaína. Narrou que,

diante das perguntas, ele confessou que comprou o entorpecente de "Bil" na tabacaria pelo valor de R\$50,00. Contou que abordaram "Bil" na tabacaria e encontraram na carteira dele a quantia de R\$50,00 e outra cédula de R\$10,00, mais nada de ilícito foi localizado e por fim o conduziram para o plantão policial. Discorreu que no momento "Bil" não disse nada.

E, saliento, "o valor do depoimento testemunhal de servidores públicos especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (HC nº 74.608-0/SP, rel. Min. Celso de Mello).

Também, do Col. Superior Tribunal de Justiça: "Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes.3. Habeas corpus não conhecido." (HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014).

Como se vê, os relatos das testemunhas de acusação são harmônicos e coerentes no sentido de indicar que a droga foi vendida para Lúcio pelo réu.

Anoto, finalmente, que a testemunha Márcia Cristina Silva Siqueira, embora estivesse presente, nada acrescentou para os fatos. Disse, em juízo, que, na data do fato, estava chegando no local e não sabia o que estava acontecendo. Informou que avistou os policiais conversando com "Bil", que somente depois foi saber do motivo. Contou que não presenciou nenhuma abordagem e que "Bil" disse que achavam que ele estava traficando.

A condenação do acusado é, portanto, medida de justiça.

Passo, então, à dosimetria da pena.

Na primeira fase, tendo em conta as circunstâncias dispostas no artigo 59 do Código Penal, anoto que culpabilidade, entendida como grau de reprovabilidade da conduta, não enseja majoração da pena. Igualmente, não existem nos autos informações suficientes sobre a conduta social e personalidade do agente, sendo impossível, portanto, a majoração. Os motivos e circunstâncias do crime, do mesmo modo, não ensejam exasperação, porquanto não exacerbaram a normalidade da figura típica. O acusado ostenta Maus antecedentes (processo nº 0000283-27.2018.8.26.0411 - fls. 98) já que "A condenação por fato anterior, mas com trânsito em julgado posterior ao crime em análise justifica o reconhecimento dos Maus antecedentes" (STJ - HC: 262254 SP 2012/0273044-0, Relator: Ministra LAURITAVAZ, Data de Julgamento: 04/02/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe17/02/2014). Assim, exaspero a pena em 1/6, resultando em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda etapa, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas, de modo que mantenho a pena em 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na última fase, não há causas de diminuição ou aumento de pena.

Nessa medida, ao fim da dosimetria, resta a pena fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Fixo a pena de multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, tendo em vista que não há nos autos informações suficientes sobre as condições financeiras do réu.

Considerando o quantum fixado, o regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, b, do CP.

Ademais, inviável a substituição da reprimenda por restritiva de direito, assim como a suspensão condicional do processo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação e, em consequência, condeno MARCOS VINICIUS GALVÃO SIQUEIRA à pena de 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, por ter praticado o crime disposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Ressalto que o réu poderá apelar em liberdade, visto que não há nada a justificar a atual restrição de tal direito.

Custas na forma da lei (artigo 4º, § 9º, letra "a", da Lei nº 11.608 de 29 de

dezembro de 2003), ressalvado os benefícios da gratuidade da justiça. Quanto ao entorpecente apreendido, conforme o art. 58, §1º, da Lei n. 11.343/06 (Lei de Drogas), caso ainda não realizado, determino que seja oficiada à autoridade policial, para que proceda à incineração destes. Ademais, decreto o perdimento da quantia em dinheiro apreendida, pois produto de tráfico.

Após o trânsito em julgado desta sentença, tomem-se as seguintes providências: 1) Oficie-se o TRE-SP, informando sobre esta condenação, para os fins do art. 71, § 2º, do CEE art. 15, III, da Constituição Federal; 2) Oficie-se o Instituto de Identificação Estadual e o Instituto Nacional de identificação, informando a condenação do acusado, para fins de estatística judiciária (CPP, art.809); 3) Expeça-se a guia para execução definitiva da pena; 4) Expeça-se Certidão de honorários, de acordo com os atos praticados.

P.R.I.C.

Pacaembu, 29 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA